

Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan

.....

dengan

PT Asuransi Jiwa Astra

Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan

Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, hari....., tanggal.....(selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara:

1. **PT [**]** berkedudukan di Jalan [**], (**yang merupakan pemilik dan pengelola suatu RS/Klinik** yang bernama RS/Klinik [**]), dalam hal ini diwakili oleh [**] berdasarkan Surat Keputusan Direksi RS [**] No. [**] tertanggal [tgl/ bln/thn] bertindak dalam jabatannya selaku [**] dari dan selaku demikian sah dan berwenang bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama **PT [**] /Rumah Sakit [**]** (selanjutnya disebut "**RUMAH SAKIT**"); dan
2. **PT ASURANSI JIWA ASTRA**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Pondok Indah Office Tower 3, lantai 1, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Stephanie Arvianti Gunadi dalam jabatannya selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra, dengan demikian sah dan berwenang untuk bertindak mewakili PT Asuransi Jiwa Astra tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai "ASTRA LIFE".

RUMAH SAKIT dan ASTRA LIFE secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ASTRA LIFE adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa, dimana asuransi kesehatan termasuk di dalamnya, dan ASTRA LIFE bermaksud memberikan jasa asuransi kesehatan kepada peserta program asuransi kesehatan kumpulan dan/atau individu milik ASTRA LIFE (selanjutnya disebut "Peserta") melalui bantuan pihak ketiga yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh ASTRA LIFE (selanjutnya disebut "TPA");
2. Bahwa RUMAH SAKIT adalah suatu pusat pemeliharaan kesehatan yang telah memiliki izin yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memiliki prasarana dan sarana, sumber daya, dan manajemen yang memenuhi persyaratan untuk memberikan pelayanan jasa kesehatan (selanjutnya disebut "Pelayanan Kesehatan") kepada Peserta melalui TPA;
3. Bahwa TPA adalah pihak ketiga yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh ASTRA LIFE sebagai administrator untuk memasang EDC terminal atau alat lain di lokasi tertentu di RUMAH SAKIT yang dipergunakan untuk memverifikasi Peserta yang merupakan salah satu syarat dari pengeluaran Surat Persetujuan (selanjutnya disebut "LOA") dan Surat Jaminan (selanjutnya disebut "LOG") oleh ASTRA LIFE sebelum Peserta mendapat Pelayanan Kesehatan di RUMAH SAKIT; dan melakukan pengawasan atau monitoring terhadap Pelayanan Kesehatan dan biaya perawatan yang ditanggung oleh Peserta saat di RUMAH SAKIT.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **Ketentuan Umum/Definisi**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Perjanjian kerja sama Pelayanan Kesehatan ini termasuk semua lampiran, perjanjian perubahan dan/atau tambahan (adendum) lainnya yang mungkin akan dibuat di kemudian hari oleh PARA PIHAK;

2.	Polis	Dokumen tertulis yang diterbitkan oleh ASTRA LIFE yang berisi perjanjian asuransi antara ASTRA LIFE dan Pemegang Polis;
3.	Pemegang Polis	Pihak yang mengadakan Polis (perjanjian asuransi kesehatan) dengan ASTRA LIFE;
4.	Peserta	Adalah pihak-pihak yang tercatat sebagai tertanggung dalam Polis;
5.	Perlu Secara Medis	Semua Pelayanan Kesehatan yang berkaitan secara langsung dengan keadaan medis Peserta yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan Peserta sejalan dengan standar medis yang berlaku dan bukan semata-mata untuk memenuhi kehendak Peserta atau dokter yang merawatnya dan dilakukan di tempat yang sesuai untuk melakukan pengobatan dengan cara ekonomis, efisien, dan tidak bersifat percobaan atau eksperimen, serta dilakukan bukan di tempat peristirahatan (termasuk tetapi tidak terbatas pada rehabilitasi kecanduan narkoba);
6.	Rawat Jalan	Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh dokter kepada Peserta dimana Peserta tidak perlu menjalani rawat inap di RUMAH SAKIT;
7.	Rawat Inap	Perawatan di RUMAH SAKIT yang berlangsung paling sedikit selama 6 jam atau sesuai dengan Ketentuan Polis yang berlaku, terhitung sejak Peserta masuk kamar perawatan dan terdaftar sebagai pasien rawat inap;
8.	Kartu Peserta	Adalah kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh ASTRA LIFE bagi Peserta yang merupakan bukti yang sah untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RUMAH SAKIT;
9.	Keadaan Gawat Darurat	Keadaan kesehatan yang memerlukan perawatan penyembuhan segera untuk menghindari kematian atau kemunduran yang serius terhadap prospek kesehatannya, baik pada saat kejadian atau jangka panjang, termasuk namun tidak terbatas pada: – Muntah berak disertai dehidrasi derajat III (tiga); – Kejang disertai panas tinggi diatas 40° C (empat puluh derajat Celcius); – Luka bakar luas derajat III (tiga); – Serangan jantung; – Status Asmatics; – Tidak sadarkan diri/koma; – Perdarahan massive yang membutuhkan transfusi darah.
10.	TPA	PT Administrasi Medika dan/atau Across Asia Assist Indonesia atau pihak ketiga lainnya yang diberi kuasa dan ditunjuk ASTRA LIFE sebagai administrator terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Perjanjian pada Rumah Sakit dan/atau Klinik Rekanan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RUMAH SAKIT kepada Peserta secara umum termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Rawat Inap dengan atau tanpa tindakan pembedahan;
2. Melahirkan (melahirkan dengan SC atau Caesar atas permintaan pasien tidak ditanggung);
3. Rawat Jalan;
4. Melakukan proses rujukan layanan kesehatan kepada pihak lain yang mempunyai fasilitas lebih lengkap;
5. Melakukan pemeriksaan diagnostik yang diperlukan sesuai dengan indikasi yang ada;
6. Pemberian obat-obatan berdasarkan resep dokter;
7. Rawat gigi jika ditanggung dalam Polis;

8. Manfaat lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban ASTRA LIFE

1. Berhak untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang optimal dan Perlu Secara Medis bagi Peserta yang menjalani Pelayanan Kesehatan sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Perjanjian.
2. Berhak untuk menghentikan Perjanjian ini apabila Pihak RUMAH SAKIT tidak memenuhi standar pelayanan mutu sebagaimana tercantum dalam Perjanjian.
3. Berhak menolak untuk melakukan pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan kepada RUMAH SAKIT apabila terjadi salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:
 - a) RUMAH SAKIT lalai atau wanprestasi atas kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b) Terhadap selisih biaya Pelayanan Kesehatan dimana Peserta tidak bersedia membayar selisih biaya Pelayanan Kesehatan yang ditagihkan oleh RUMAH SAKIT;
 - c) Terdapat biaya-biaya yang merupakan kondisi pengecualian (tidak ditanggung oleh ASTRA LIFE sesuai dengan yang tercantum di dalam LOA dan RUMAH SAKIT lalai untuk menagihkannya kepada Peserta;
 - d) Apabila menurut ASTRA LIFE tagihan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RUMAH SAKIT berdasarkan Perjanjian ini ternyata tidak benar atau terdapat kecurangan yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT.
4. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, ASTRA LIFE berkewajiban untuk membayar RUMAH SAKIT atas biaya Pelayanan Kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 Perjanjian ini.
5. Berkewajiban untuk menjaga nama baik RUMAH SAKIT.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban RUMAH SAKIT

Bahwa Pihak RUMAH SAKIT berhak untuk mendapatkan pembayaran atas biaya Pelayanan Kesehatan RUMAH SAKIT yang diberikan kepada Peserta sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 8 Perjanjian ini.

RUMAH SAKIT berkewajiban untuk:

1. Melakukan pengecekan terhadap keabsahan Tanda Pengenal/identitas Peserta;
2. Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sesuai dengan standar medis yang berlaku dan apabila perlu melakukan suatu tindakan lain yang dapat dianggap sebagai Perlu Secara Medis, namun tetap memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dalam Perjanjian ini;
3. Melakukan Pelayanan Kesehatan untuk Peserta dari hari Senin sampai dengan Minggu (termasuk hari libur) selama 24 jam per hari;
4. Menangani dan menyelesaikan semua keluhan yang disampaikan oleh ASTRA LIFE sehubungan dengan pelayanan RUMAH SAKIT dalam waktu maksimal 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam;
5. Mengumpulkan dan menyerahkan semua bukti-bukti klaim dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh ASTRA LIFE;
6. Memberikan keterangan atau informasi tambahan yang dibutuhkan oleh ASTRA LIFE;
7. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan sehingga biaya yang timbul tersebut adalah biaya yang wajar dan lazim, sesuai dengan biaya yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam daftar yang berlaku. Apabila biaya-biaya tersebut melebihi jumlah yang telah disepakati PARA PIHAK tanpa ada pemberitahuan tertulis dari RUMAH SAKIT dan persetujuan tertulis dari ASTRA LIFE maka kelebihan biaya tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab RUMAH SAKIT;

8. Mengawasi dan menjamin bahwa penggunaan laboratorium dan pemberian obat-obatan oleh dokter yang berpraktik di RUMAH SAKIT adalah sesuai indikasi, Perlu Secara Medis dan tidak berlebihan, dan apabila terbukti bahwa penggunaan laboratorium dan pemberian obat-obatan tersebut tidak sesuai indikasi, tidak Perlu Secara Medis dan berlebihan, maka semua biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab RUMAH SAKIT;
9. Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada ASTRA LIFE paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya apabila akan menghentikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta berdasarkan alasan apapun juga;
10. Jika terjadi selisih atas biaya pengobatan maka RUMAH SAKIT berkewajiban menagih langsung selisih biaya tersebut kepada Peserta pada saat Peserta selesai berobat sesuai dengan batas maksimum jaminan yang tertera pada Surat Persetujuan/Letter Of Authorization (LOA);
11. Jika terdapat kejadian dimana Peserta tidak bersedia membayar selisih biaya Pelayanan Kesehatan yang ditagihkan oleh RUMAH SAKIT, maka selisih biaya tersebut tetap menjadi tanggung jawab Peserta, yang wajib dibayar ke RUMAH SAKIT;
12. Bila terdapat biaya-biaya yang merupakan kondisi pengecualian (tidak ditanggung oleh ASTRA LIFE) sesuai dengan apa yang ada di LOA, dan RUMAH SAKIT lalai menagihkan kepada Peserta, maka biaya tersebut tidak dapat ditagihkan kepada ASTRA LIFE dan menjadi beban dan tanggung jawab RUMAH SAKIT;
13. Melindungi ASTRA LIFE dari penyalahgunaan fasilitas Pelayanan Kesehatan serta menolak permintaan Peserta kepada RUMAH SAKIT untuk:
 - a) Mengubah tanggal perawatan;
 - b) Mengubah diagnosa;
 - c) Melakukan test diagnostik dan memberikan obat-obatan yang tidak Diperlukan Secara Medis dan tidak berhubungan dengan perawatan yang dijalani;
 - d) Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak.
14. Menerbitkan Buku Tarif dan menyerahkannya kepada ASTRA LIFE sebagai acuan dalam menentukan jumlah tarif yang ditagihkan atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta, setelah tarif-tarif tersebut sebelumnya telah disetujui secara tertulis oleh ASTRA LIFE;
Berkewajiban untuk menjaga nama baik ASTRA LIFE;
15. Berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data Peserta termasuk tetapi tidak terbatas pada rekam medis Peserta.

RUMAH SAKIT berhak untuk:

1. Mendapatkan konfirmasi maupun jaminan sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan atas diri Peserta yang Diperlukan Secara Medis;
2. Mendapatkan Formulir Klaim dari ASTRA LIFE;
3. Menerima pembayaran tagihan atas biaya-biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
4. Mengakhiri Perjanjian ini dengan mengikuti ketentuan yang ada pada pasal 9.

Pasal 5

Pengawasan Mutu Pelayanan

1. ASTRA LIFE dapat secara langsung atau melalui TPA atau pihak ketiga lain yang ditunjuk dan diberikan kuasa oleh ASTRA LIFE berhak melakukan pengawasan mutu Pelayanan Kesehatan dan biaya perawatan secara berkoordinasi dengan RUMAH SAKIT sesuai keperluannya yang dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis.
2. ASTRA LIFE dapat secara langsung atau melalui TPA atau pihak ketiga lain yang ditunjuk dan diberikan kuasa oleh ASTRA LIFE melakukan pengawasan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RUMAH SAKIT kepada Peserta, dan apabila terbukti bahwa RUMAH SAKIT tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan yang baik atau minimal sesuai standar yang ditentukan oleh ASTRA LIFE, maka ASTRA LIFE berhak mengajukan sanksi

terhadap RUMAH SAKIT berupa denda, ganti kerugian atau sanksi administratif yang mungkin dapat diterapkan, dalam hal kelalaian dan/atau kesalahan tersebut tidak dapat segera diperbaiki, setelah ASTRA LIFE memberikan surat peringatan sampai dengan yang ketiga atau terakhir kepada RUMAH SAKIT (masing-masing dengan jangka waktu satu minggu).

3. Jika ternyata RUMAH SAKIT tetap tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan/atau kesalahan tersebut di atas, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 12 Perjanjian ini.
4. ASTRA LIFE dapat secara langsung atau melalui TPA atau pihak ketiga lain yang ditunjuk dan diberikan kuasa oleh ASTRA LIFE melakukan monitoring biaya dan pelayanan medis, yaitu dokter/staf TPA atau pihak ketiga lain yang ditunjuk dan diberikan kuasa oleh ASTRA LIFE akan menghubungi dokter RUMAH SAKIT untuk mempertanyakan kondisi medis Peserta/pasien, dan untuk monitoring administrasi yaitu pihak koordinator di bagian Helpline TPA atau pihak ketiga lain yang ditunjuk dan diberikan kuasa oleh ASTRA LIFE akan menghubungi bagian keuangan dan perawatan RUMAH SAKIT yang menyangkut administrasi termasuk namun tidak terbatas pada Surat Jaminan (LOG), biaya medis yang sedang berjalan.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa standar mutu pelayanan medis yang diberikan terkait Pelayanan Kesehatan yang dipakai dalam kerja sama ini adalah mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Indonesia berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Pasal 6

Prosedur Pelayanan Kesehatan

1. Dalam hal Peserta membutuhkan Pelayanan Kesehatan dari RUMAH SAKIT, RUMAH SAKIT wajib untuk terlebih dahulu **memeriksa keabsahan Kartu Peserta dan mencocokkannya dengan bukti identitas diri Peserta yang masih berlaku (KTP/PASPOR)**. Apabila diperlukan, RUMAH SAKIT dapat mengonfirmasikan kepesertaan Peserta kepada ASTRA LIFE melalui nomor telepon helpline service yang disediakan oleh ASTRA LIFE. Jika Peserta tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta, maka untuk Rawat Jalan diperlakukan sebagai pasien umum, sedangkan untuk Rawat Inap, RUMAH SAKIT dapat menghubungi ASTRA LIFE untuk meminta jaminan secara manual. Peserta diwajibkan menunjukkan Kartu Peserta atau surat keterangan dari perusahaan/pemberi kerja/Pemegang Polis yang menjelaskan keberadaan Kartu Peserta kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.
2. Petugas pendaftaran RUMAH SAKIT wajib segera melakukan verifikasi kepesertaan Peserta pada saat menerima pasien baik dengan cara menggesek Kartu Peserta di EDC terminal TPA maupun ketentuan lain yang diatur oleh prosedur TPA.
3. RUMAH SAKIT wajib untuk mengonfirmasikan terlebih dahulu kepada ASTRA LIFE melalui nomor telepon helpline service yang disediakan dalam hal Peserta memerlukan Pelayanan Kesehatan yang Diperlukan Secara Medis untuk di Rawat Inap dengan memberikan indikasi mengapa dilakukan Rawat Inap termasuk namun tidak terbatas pada kondisi umum, hasil pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan penunjang lainnya, dalam waktu 1x24 jam sejak pertama kali pasien masuk untuk kemudian memperoleh Surat Persetujuan (LOA) Rawat Inap dari ASTRA LIFE.
4. Petugas RUMAH SAKIT harus memperhatikan ketentuan atau informasi yang ada pada LOA atau Surat Jaminan (LOG).
5. Setelah pengobatan dilakukan, Peserta dan dokter yang memeriksa di RUMAH SAKIT, wajib menandatangani Formulir Klaim yang telah disediakan.
6. RUMAH SAKIT wajib menempatkan Peserta yang sudah memenuhi syarat administrasi ke kamar yang biayanya tidak melampaui batas manfaat Rawat Inap yang tercantum dalam Polis dan/atau Surat Jaminan yang diterbitkan oleh ASTRA LIFE.
7. Dalam hal Peserta menempati kelas kamar yang lebih tinggi dari batas manfaat yang diberikan kepada Peserta oleh ASTRA LIFE, maka RUMAH SAKIT wajib menginformasikan terlebih dahulu dengan mengirimkan surat keterangan naik kelas yang sudah ditandatangani oleh Peserta kepada ASTRA LIFE serta penjelasan alasan kenaikan kelasnya. ASTRA LIFE akan menyampaikan kepada

petugas RUMAH SAKIT mengenai kelebihan biaya-biaya (*excess charges*) yang diakibatkan atas kenaikan kelas kamar tersebut. RUMAH SAKIT selanjutnya akan menagihkan semua kelebihan biaya langsung kepada Peserta pada saat Peserta pulang, kecuali dinyatakan lain pada surat jaminan Rawat Inap yang dikeluarkan. RUMAH SAKIT wajib melampirkan surat keterangan naik kelas yang sudah ditandatangani oleh Peserta dan petugas RUMAH SAKIT pada saat klaim tersebut ditagihkan ke ASTRA LIFE.

8. Apabila kamar yang sesuai dengan batas manfaat yang diberikan kepada Peserta tidak tersedia atau penuh, maka RUMAH SAKIT atas persetujuan ASTRA LIFE dapat menempatkan Peserta pada kamar lain yang disetujui oleh ASTRA LIFE dan RUMAH SAKIT wajib menagihkan setiap kelebihan biaya (apabila ada) langsung kepada Peserta kecuali dinyatakan lain pada surat jaminan Rawat Inap yang dikeluarkan. RUMAH SAKIT wajib melampirkan surat keterangan naik kelas yang sudah ditandatangani oleh Peserta dan petugas RUMAH SAKIT pada saat klaim tersebut ditagihkan ke ASTRA LIFE.
9. Dalam Keadaan Gawat Darurat, walau tidak membawa Kartu Peserta, Peserta berhak mendapat Pelayanan Kesehatan untuk pengatasan kegawat-daruratanya dari pihak RUMAH SAKIT, Pelayanan Kesehatan dengan jaminan ASTRA LIFE selanjutnya hanya diberikan bila Peserta dapat menyerahkan Kartu Peserta dan/atau surat keterangan dari perusahaan/pemberi kerja/Pemegang Polis yang menjelaskan keberadaan Kartu Peserta kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pemberian Pelayanan Kesehatan oleh RUMAH SAKIT.
10. Melaksanakan ketentuan Pelayanan Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian dan prosedur yang ditetapkan oleh TPA. Apabila Perjanjian dan prosedur yang ditetapkan oleh TPA tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh RUMAH SAKIT maka bila timbul selisih perhitungan biaya Pelayanan Kesehatan yang terjadi akan menjadi tanggung jawab RUMAH SAKIT langsung kepada Peserta.
11. Untuk pasien Rawat Inap, RUMAH SAKIT wajib menginformasikan tagihan akhir/invoice akhir ke TPA melalui fax/email atau media lain sesuai ketentuan TPA untuk dilakukan perhitungan akhir biaya yang dapat dijamin. Bila ternyata dikemudian hari ada perbedaan biaya antara tagihan akhir yang dikirimkan melalui fax/email dengan tagihan akhir yang dikirimkan beserta kelengkapan dokumen kepada ASTRA LIFE maka selisihnya menjadi tanggung jawab RUMAH SAKIT.
12. Dalam hal ASTRA LIFE tidak mendapatkan indikasi medis Rawat Inap secara lengkap sesuai permintaan ASTRA LIFE dari RUMAH SAKIT terhadap Peserta yang dirawat di RUMAH SAKIT dalam waktu 2x24 jam, maka ASTRA LIFE akan mengeluarkan Surat Penolakan Penjaminan. Dalam hal pemberian informasi medis Rawat Inap, RUMAH SAKIT harus memberikan keterangan tambahan antara lain:
 - a) Keluhan, hasil/riwayat rawat jalan dan terapi yang diberikan sebelumnya;
 - b) Tindakan/terapi yang diberikan;
 - c) Pemeriksaan laboratorium dan hasil pemeriksaan tersebut harus diberikan dalam waktu maksimal 3 jam setelah pelaporan pasien masuk sebagai rujukan untuk penerimaan/penolakan Rawat Inap;
 - d) Pemeriksaan untuk investigasi/penegakan diagnosa (etiology) saat Rawat Inap tidak dijamin.
13. RUMAH SAKIT akan bekerja sama secara penuh dalam memberikan keterangan medis mengenai Peserta kepada ASTRA LIFE.
14. Sesuai dengan UU No. 29 tahun 2004 pasal 46 mengenai Praktik Kedokteran berikut peraturan perubahannya, RUMAH SAKIT yang diwakili oleh dokter yang merawat Peserta tidak akan mengubah diagnosa penyakit, kecuali diagnosa dapat berubah karena adanya pemeriksaan dan terapi yang mendukung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
15. RUMAH SAKIT tidak diperkenankan untuk mewajibkan Peserta membayar uang muka dan/atau pembayaran apapun di awal, dalam menyediakan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
16. Dalam hal Peserta dirujuk oleh dokter yang merawat sebelumnya, RUMAH SAKIT wajib untuk mendapatkan surat rujukan dari dokter tersebut dan mengkonfirmasi kembali hasil pemeriksaan

diagnostik, serta melaporkannya ke ASTRA LIFE untuk mendapatkan Surat Persetujuan (LOA) Rawat Inap.

17. Dalam hal Peserta tidak dapat menunjukkan diagnosa dan surat rujukan dari dokter yang merawat, maka RUMAH SAKIT wajib melakukan pemeriksaan ulang untuk mendapatkan indikasi medis dalam menentukan Rawat Inap Peserta, dan RUMAH SAKIT wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke ASTRA LIFE untuk mendapatkan Surat Persetujuan (LOA) Rawat Inap.
18. Untuk Keadaan Gawat Darurat, penyakit atau kecelakaan yang tiba-tiba dan serius, dan/atau untuk kasus-kasus yang terjadi pada hari libur, maka Pelayanan Kesehatan dapat disediakan oleh RUMAH SAKIT melalui Unit Gawat Darurat.
19. Dalam hal perawatan Rawat Inap yang terjadi dalam waktu lama dan biaya yang terjadi cukup besar, maka atas permintaan ASTRA LIFE pihak RUMAH SAKIT akan melakukan penutupan billing sementara yang nominalnya berdasarkan permintaan dari ASTRA LIFE. Serta ASTRA LIFE akan melakukan evaluasi dan visit/kunjungan kepada pasien terhadap perawatan yang sudah dilakukan, untuk hal ini RUMAH SAKIT wajib membantu memfasilitasi pertemuan antara ASTRA LIFE dengan dokter yang merawat.
20. ASTRA LIFE tidak akan membayar tagihan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RUMAH SAKIT apabila berdasarkan Perjanjian ini ternyata tidak benar atau terdapat kecurangan yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT. Jika di kemudian hari, ASTRA LIFE mengetahui bahwa tagihan Pelayanan Kesehatan yang telah dibayarkan didasari tagihan palsu, tidak benar, atau berdasarkan itikad buruk sesuai ketentuan ASTRA LIFE, maka ASTRA LIFE berhak mengambil segala tindakan hukum untuk memulihkan hak-hak ASTRA LIFE termasuk namun tidak terbatas untuk meminta RUMAH SAKIT mengembalikannya seluruh biaya Pelayanan Kesehatan sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan yang telah dibayarkan tersebut.
21. Prosedur Pelayanan Kesehatan ini dapat berubah sewaktu-waktu, di mana ASTRA LIFE akan mengirimkan perubahan tersebut dalam bentuk addendum, yang mana kekuatan hukumnya sama dengan Perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7

Biaya Pelayanan Kesehatan

1. ASTRA LIFE akan menanggung seluruh biaya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta, selama Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RUMAH SAKIT tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan Pelayanan Kesehatan tersebut masih tercakup dalam hak-hak yang dimiliki oleh setiap Peserta sesuai dengan Polis.
2. Rincian biaya Pelayanan Kesehatan Peserta yang harus dibayarkan oleh RUMAH SAKIT adalah maksimum sebagaimana tercantum dalam daftar tarif yang berlaku dan telah disetujui oleh ASTRA LIFE.
3. Untuk setiap Pelayanan Kesehatan yang diberikan, RUMAH SAKIT setuju untuk memberlakukan maksimum ketentuan harga yang sama dengan harga yang diberikan oleh RUMAH SAKIT kepada pasien umum bukan Peserta, kecuali ada perjanjian khusus mengenai harga yang diberikan kepada Peserta.
4. Semua Peserta yang menggunakan Kartu Peserta untuk mendapatkan pelayanan di RUMAH SAKIT tidak dikenakan biaya-biaya lain termasuk biaya administrasi di luar biaya-biaya yang dikenakan jika Peserta diperlakukan sebagai pasien umum.
5. Apabila RUMAH SAKIT akan melakukan perubahan tarif biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut di atas, RUMAH SAKIT wajib memberitahukan ASTRA LIFE paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya tarif baru tersebut. Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan oleh ASTRA LIFE atas perubahan tarif tersebut, ASTRA LIFE belum memberikan jawaban setuju/tidak setuju, maka dengan sendirinya tarif baru tersebut dianggap telah disetujui dan disepakati oleh ASTRA LIFE dan dapat diberlakukan.
6. Dalam hal RUMAH SAKIT memberlakukan Tarif baru atas biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur pada Buku Tarif Pelayanan Kesehatan baru sedangkan RUMAH SAKIT belum menyampaikan

Buku Tarif Pelayanan Kesehatan yang baru tersebut kepada ASTRA LIFE untuk disepakati bersama, maka ASTRA LIFE berhak untuk membayar tagihan RUMAH SAKIT berdasarkan dengan tarif lama yang sudah disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

7. Tagihan untuk jenis Pelayanan Kesehatan yang tidak tercantum dalam Tarif Yang Disepakati bersama akan mengacu kepada tarif yang diterbitkan oleh RUMAH SAKIT dan telah disetujui oleh ASTRA LIFE apabila ada. Dalam hal tidak ada tarif yang telah disetujui tersebut, atau Pelayanan Kesehatan tersebut juga tidak tercantum dalam kesepakatan tarif sebelumnya, maka biaya Pelayanan Kesehatan tersebut akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK secara tertulis. Tarif Yang Disepakati tersebut tidak dapat berlaku surut.
8. Biaya administrasi atas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah keseluruhan tagihan Pelayanan Kesehatan, atau maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
9. RUMAH SAKIT akan memberikan diskon sebesar 3% (tiga persen) dari total tagihan, yang akan di bayarkan dalam bentuk rebate, penghitungan akan dilakukan dalam waktu 3 atau 6 bulan sekali, setelah dilakukan penghitungan/rekonsil, ASTRA LIFE akan menerbitkan *invoice rebate* dan di kirimkan ke pihak RUMAH SAKIT, RUMAH SAKIT akan melakukan pembayaran maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah *invoice rebate* di terima.

Pasal 8

Penagihan dan Sistem Pembayaran Pelayanan Kesehatan

1. Penggantian biaya Pelayanan Kesehatan di RUMAH SAKIT kepada Peserta yang harus dibayar oleh ASTRA LIFE adalah sesuai dengan harga tarif yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam daftar tarif yang berlaku.
2. ASTRA LIFE akan membayar tagihan/klaim dari RUMAH SAKIT dengan cara mentransfer ke rekening bank milik RUMAH SAKIT di Bank, Cabang, dengan nomor rekeningatas nama (untuk diisi atas nama PT bukan perorangan), dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tagihan dan seluruh dokumen klaim secara lengkap dan benar oleh ASTRA LIFE serta disetujui oleh ASTRA LIFE.
3. Setiap perubahan rekening Bank harus diberitahukan kepada ASTRA LIFE secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum diberlakukannya nomor rekening yang baru dan ditujukan kepada bagian Provider Relations sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Perjanjian ini.
4. ASTRA LIFE berhak untuk menunda pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan apabila dokumen penagihan belum lengkap dan benar atau ditemukan kesalahan dalam perincian biaya Pelayanan Kesehatan atau ditemukannya tindakan menyimpang dari apa yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini sampai dengan selesainya proses verifikasi tagihan dimaksud oleh ASTRA LIFE dan ASTRA LIFE hanya berkewajiban untuk membayarkan biaya Pelayanan Kesehatan yang sudah sesuai dan mengirimkan daftar yang sudah disetujui pembayarannya. Keberatan ASTRA LIFE tersebut harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan dari RUMAH SAKIT. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan, ASTRA LIFE tidak mengajukan keberatan, maka ASTRA LIFE dianggap telah menyetujui tagihan tersebut. RUMAH SAKIT wajib untuk segera melengkapi dokumen-dokumen tersebut atau jawaban dari hasil keberatan ASTRA LIFE dan mengirimkannya ke ASTRA LIFE dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan. Jika lewat dari batas waktu yang ditentukan, tagihan klaim dianggap kadaluarsa dan RUMAH SAKIT selanjutnya tidak dapat melakukan tagihan secara langsung kepada Peserta atas klaim yang tidak dapat dibayarkan ASTRA LIFE tersebut, melainkan merupakan beban dan tanggung jawab RUMAH SAKIT.
5. RUMAH SAKIT sudah harus mengirimkan selambat-lambatnya untuk tagihan Rawat Jalan serta Rawat Inap maksimal 18 (delapan belas) hari kerja untuk Jabodetabek dan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja diluar Jabodetabek, terhitung sejak tanggal berakhirnya pelayanan kesehatan. Jika lewat dari batas waktu yang ditentukan, tagihan klaim dianggap kadaluarsa ("Jatuh Tempo/Kadaluarsa").

Apabila terdapat kendala yang akan mengakibatkan keterlambatan penagihan, RUMAH SAKIT wajib menginformasikan secara tertulis kepada ASTRA LIFE sebelum tagihan tersebut Jatuh Tempo/Kadaluarsa.

Tagihan yang terlambat harus dikirimkan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak informasi keterlambatan penagihan dikirimkan.

Tagihan yang Jatuh Tempo/Kadaluarsa dan tidak diinformasikan secara tertulis sebelumnya kepada ASTRA LIFE, maka tagihan tersebut tidak akan dibayarkan oleh ASTRA LIFE serta seluruh biaya yang terjadi menjadi tanggung jawab RUMAH SAKIT.

6. Dokumen penagihan klaim sebagaimana dimaksud di atas adalah:
 - a) Formulir Klaim;
 - b) Kwitansi asli (bermaterai cukup), dan perincian biaya perawatan;
 - c) Kwitansi tagihan rawat inap harus berdasarkan perawatan per pasien;
 - d) FC Kartu Peserta dan FC KTP;
 - e) Dokumen pendukung sesuai dengan Pelayanan Kesehatan yang diberikan:
 - Surat rujukan,
 - Resep asli,
 - Hasil laboratorium asli,
 - Hasil diagnostik asli,
 - Ringkasan catatan medis asli.
7. Klaim-klaim yang menurut ASTRA LIFE memerlukan penjelasan medis dan kelengkapan tagihan lebih lanjut, akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Pertanyaan akan diajukan oleh ASTRA LIFE dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap;
 - b) Pertanyaan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini harus dijawab/dilengkapi oleh RUMAH SAKIT dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah pertanyaan diterima; dan
 - c) Apabila dalam batas waktu tersebut PARA PIHAK tidak dapat mencapai kata sepakat atas klaim yang memerlukan penjelasan medis lanjutan, maka ASTRA LIFE akan mengajukan pendapat dari penasehat medis yang memiliki keahlian khusus atas klaim medis tersebut, dan untuk berkas penagihan yang tidak dilengkapi melewati batas waktu yang disebutkan maka tagihan akan dikembalikan ke RUMAH SAKIT untuk dilengkapi.
8. Tagihan akan dikirimkan oleh RUMAH SAKIT ke alamat TPA di bawah ini, sebagai berikut:
 - a) Dalam hal penjaminan diberikan oleh PT Administrasi Medika

PT. Administrasi Medika

Telkom STO Gambir Gedung C Lt.1

Jl. Medan Merdeka Selatan No 12

Jakarta Pusat 10110

Telp (021) 2960 3282

Fax (021) 29603282

Up Manajer Klaim

- b) Dalam hal penjaminan diberikan oleh PT. Across Asia Assist Indonesia

Across Asia Assist Indonesia ("AAA")

Gedung Tifa

Jl. Kuningan Barat 1 No. 26

Mampang Prapatan

Jakarta Selatan 12710

Telp 0 800 122 3223 / (021) 29279627

Fax (021) 52901299 / (021) 52901303

9. Bukti rincian pembayaran akan dikirimkan ASTRA LIFE kepada RUMAH SAKIT melalui no fax..... atau melalui email ke
10. Rekonsiliasi tagihan akan dilakukan 2 (dua) periode dalam setahun yaitu pada akhir bulan September untuk periode Januari hingga Juni tahun berjalan dan akhir bulan Maret untuk periode Juli hingga Desember tahun sebelumnya. Adapun jika sudah melewati batas waktu yang dimaksud tagihan tersebut tidak diinformasikan ke ASTRA LIFE, maka tagihan tersebut tidak dapat diajukan kembali ke ASTRA LIFE.
11. ASTRA LIFE hanya mengganti biaya Pelayanan Kesehatan sesuai dengan program manfaat Peserta. Apabila biaya Pelayanan Kesehatan melebihi atau di luar program manfaat Peserta sesuai Polis, maka Peserta harus membayar kelebihan biaya yang terjadi di RUMAH SAKIT/Klinik Rekanan.

Pasal 9

Jangka Waktu Perjanjian dan Syarat Batal

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
2. Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian sebagaimana termaktub dalam ayat 1 pasal ini tidak ada perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka secara otomatis untuk setiap tahunnya Perjanjian ini diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan dengan syarat-syarat serta kondisi yang sama, hingga diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dikehendaki.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas secara sepihak oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rencana pengakhiran Perjanjian, akan tetapi PARA PIHAK tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikannya sesuai dengan Perjanjian ini.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian. Dengan demikian, pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh PARA PIHAK tanpa terlebih dahulu menunggu keputusan dari hakim.

Pasal 10

Kerahasiaan

1. PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa segala informasi yang diketahui oleh PARA PIHAK baik yang menyangkut proses pengembangan, riset pasar, pengembangan sistem, teknik pemasaran, proses perbaikan produk, program, metode, nama-nama dari agen beserta jaringan bisnisnya, informasi-informasi yang berkaitan dengan jasa Pelayanan Kesehatan menurut ketentuan Perjanjian ini, kumpulan informasinya dan daftar Peserta yang digunakan atau data-data Peserta, resume medis sehubungan dengan Perjanjian ini adalah merupakan informasi rahasia dan/atau kerahasiaan dan merupakan hak milik dari masing-masing Pihak ("Informasi Rahasia").
2. PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia yang telah disebutkan di atas dan tidak diperbolehkan atau membuat informasi/data tersebut menjadi diketahui/terbuka terhadap pihak ketiga atau digunakan untuk kepentingan lain, kecuali dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
3. Meskipun demikian, ASTRA LIFE setuju bahwa Informasi Rahasia berkenaan dengan data-diri Peserta yang dikumpulkan atau dikuasai oleh RUMAH SAKIT, diperkenankan dan dapat diketahui, digunakan dan dipertunjukkan kepada pihak ketiga sepanjang untuk kepentingan pemberian Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian ini.
4. Dalam hal terjadinya pembatalan atau berakhirnya Perjanjian ini, apabila diminta oleh salah satu Pihak maka Pihak lainnya diharuskan mengembalikan data/informasi sebagaimana disebutkan pada

pasal 10 ayat 1 di atas, ke masing-masing pemiliknya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal batalnya atau berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 11
Hukum yang Berlaku

Ketentuan dan persyaratan Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 12
Penyelesaian Sengketa

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak timbulnya perselisihan dimaksud.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 13
Pemberitahuan

1. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian ini disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada masing-masing Pihak ke alamat berikut dengan menggunakan fasilitas-fasilitas komunikasi yang ada, baik dengan telepon, faksimile, surat biasa ataupun surat tercatat, yaitu:

PT ASURANSI JIWA ASTRA
PONDOK INDAH OFFICE TOWER 3, LT 1
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310
Telp (021) 3042 2000
Fax (021) 2912 4022
Up Manajer Provider Relations

RUMAH SAKIT.....

Jalan

.....

Telp

Fax

Up

2. Suatu pemberitahuan dianggap telah diterima oleh Pihak yang dituju:
 - a. Jika disampaikan secara langsung, pada tanggal penerimaannya atau tanggal tanda terima ditandatangani;
 - b. Jika dikirim melalui faksimile atau e-mail, pada hari faksimile atau e-mail tersebut dikonfirmasi penerimaannya oleh PARA PIHAK;
 - c. Jika dikirim melalui surat tercatat, pemberitahuan/korespondensi harus sudah diterima paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengiriman.Apabila pemberitahuan/korespondensi tersebut dikirim melalui faksimile atau e-mail, asli surat/dokumen tetap harus disampaikan.
3. Setiap perubahan alamat pemberitahuan wajib diberitahukan oleh Pihak yang satu kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud dan selama belum terdapat pemberitahuan, maka alamat pemberitahuan

sebagaimana tercantum dalam Perjanjian dianggap sebagai alamat yang sah dan berlaku bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 14
Force Majeure

1. Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK termasuk namun tidak terbatas pada perang, huru-hara, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya yang menyebabkan pihak yang terkena kejadian tersebut, tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
2. Pihak yang terkena Force Majeure seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini wajib melaporkan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak saat berakhirnya keadaan Force Majeure tersebut.
3. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu Pihak akibat keadaan Force Majeure tersebut seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dibebankan sebagai tanggung-jawab Pihak lainnya.

Pasal 15
Pernyataan dan Jaminan

1. Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat hukumnya, masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masing-masing Pihak adalah perusahaan atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berhak dan berwenang serta memiliki izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - b) Wakil dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak dan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk mewakili masing-masing Pihak termasuk untuk menandatangani Perjanjian ini.
 - c) Salah satu Pihak tidak terkena suatu gugatan hukum atau tuntutan hukum yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini ketika Perjanjian ini ditandatangani.
 - d) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian-perjanjian lain yang mengikat masing-masing Pihak.
2. PIHAK RUMAH SAKIT dengan ini menjamin dan menyatakan:
 - a) Bersedia untuk menerapkan, mendukung dan mematuhi ketentuan mengenai Undang-undang Anti Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta peraturan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
 - b) Telah menerapkan, mendukung dan mematuhi ketentuan Undang-undang Anti Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta peraturan pelaksanaannya.
 - c) Bersedia untuk menerapkan, mendukung dan mematuhi Kode Etik Bisnis ASTRA LIFE dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan oleh dan antara RUMAH SAKIT dengan ASTRA LIFE secara tepat, etis, profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari.
 - d) Telah menerima, memahami, mendapatkan petunjuk dan penjelasan serta pengarahan mengenai penerapan etika standar dan kebijakan yang menyeluruh dari ASTRA LIFE demi mendukung terlaksananya Kode Etik Bisnis Ini.
3. Jika pernyataan dan jaminan salah satu Pihak dalam pasal ini ternyata terbukti di kemudian hari tidak benar dan/atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian terhadap Pihak lainnya, maka Pihak yang menyebabkan kerugian tersebut wajib mengganti segala kerugian Pihak lainnya sebagai akibat dari pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan tersebut.

Pasal 16

Pelindungan Data Pribadi

1. Para Pihak sepakat bahwa kewajiban untuk menjaga dan melindungi Data Pribadi yang diperoleh dan/atau diakses sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, mengacu dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta setiap peraturan turunan dan perubahannya ("UU PDP");
2. Secara khusus, selain UU PDP, RUMAH SAKIT selaku entitas yang bergerak dalam pemberian layanan kesehatan tunduk kepada ketentuan sektor kesehatan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
3. Para Pihak sepakat untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Data Pribadi hanya sejauh diperlukan agar dapat melaksanakan jasa atau kewajiban berdasarkan Perjanjian;
4. Para Pihak wajib menghimbau kepada seluruh lapisan manajemen dan karyawan, agen dan cabang yang terkait untuk turut melindungi Data Pribadi yang terkait dengan Perjanjian dari pihak-pihak manapun yang tidak berwenang;
5. Jika salah satu Pihak melanggar ketentuan mengenai Data Pribadi sebagaimana diatur pada di dalam Perjanjian ini dan/atau UU PDP, maka segala kerugian, tuntutan dan/atau klaim yang timbul langsung dari tindakan Pihak tersebut akan menjadi tanggung jawab penuh Pihak tersebut dan Pihak tersebut dengan ini membebaskan Pihak lainnya dari semua tuntutan dan/atau klaim yang mungkin timbul dimasa mendatang;
6. Seluruh definisi dan interpretasi yang menggunakan huruf kapital dalam Perjanjian ini ditafsirkan berdasarkan UU PDP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku mengenai pelindungan data pribadi.
7. Ketentuan dan asesmen Para Pihak terkait pelindungan dan pemrosesan Data Pribadi diatur lebih lanjut pada Lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini

Pasal 17

Ketentuan Penutup

1. Perjanjian ini terdiri dari naskah perjanjian kerja sama ini, berikut semua lampiran–lampirannya perjanjian perubahan dan/atau tambahan (adendum) yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur di dalam Perjanjian ini akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum atau Amendemen terpisah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
3. Jika salah satu atau lebih ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam hal apapun juga tidak akan terpengaruh dan akan terus berlaku dan mengikat PARA PIHAK sepanjang tidak mengubah makna dan tujuan dari Perjanjian ini.
4. Kegagalan, keterlambatan, atau penundaan salah satu Pihak untuk menjalankan haknya berdasarkan Perjanjian ini atau kegagalan, keterlambatan atau penundaan salah satu Pihak untuk meminta Pihak lainnya agar memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atau pelepasan hak, wewenang atau tuntutan oleh Pihak yang berhak atas hak dimaksud untuk dikemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
5. Masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal Perjanjian ini. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

RUMAH SAKIT.....

PT ASURANSI JIWA ASTRA

.....
.....

Stephanie Arvianti Gunadi
Direktur

LAMPIRAN 1

FORMULIR ASESMEN PEMROSESAN DATA PRIBADI

Peran Para Pihak			
ASTRA LIFE		RUMAH SAKIT	
Pengendali Data Pribadi	☒	Pengendali Data Pribadi	☐
Prosesor Data Pribadi	☐	Prosesor Data Pribadi	☒
Joint Controllers ☐			
Tujuan Pemrosesan Para Pihak			
ASTRA LIFE		RUMAH SAKIT	
Penawaran produk asuransi		Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
Subjek Data Pribadi			
(Nasabah / Karyawan Astra Life) -> pilih			
Jenis Data Pribadi			
Data Identitas		Data Perangkat	
Nama	☐	Jenis/model perangkat	☐
Alamat	☐	Alamat protokol internet (IP)	☐
Tempat dan tanggal lahir	☐	Data lokasi geografis	☐
Jenis Kelamin	☐	Cookies	☐
Kartu Identitas	☐	Data perangkat lainnya:	
Nomor Induk Kependudukan	☐		
Nomor Paspor	☐		
Data Identitas lainnya:			
Data Kontak		Data Keuangan	
Alamat email	☐	Data mengenai rekening bank	☐
Nomor Telepon	☐	Data mengenai alat pembayaran	☐
Data Kontak lainnya:		Data keuangan lainnya:	
Data Flow			
Merujuk pada Perjanjian			
Jangka Waktu Pemrosesan Data Pribadi			
Sesuai jangka waktu Perjanjian			
Masa Retensi			
Mengikuti masa retensi yang disepakati		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
Service Level Agreement			
Pembaruan dan/atau Perbaikan Data Pribadi	3x24 Jam (setelah masing-masing Pihak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi)		
Pemberian Akses dan Salinan ke Subjek Data Pribadi	3x24 Jam (setelah masing-masing Pihak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk menerima permintaan tersebut)		
Penarikan Persetujuan	3x24 Jam (setelah masing-masing Pihak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk menerima permintaan tersebut)		

Penundaan dan Pembatasan Pemrosesan	3x24 Jam (setelah masing-masing Pihak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk menerima permintaan tersebut)
Pemberitahuan atas Kegagalan perlindungan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan Lembaga Pelindungan Data Pribadi	3x24 Jam (setelah masing-masing Pihak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk mengetahui kegagalan perlindungan Data Pribadi diketahui dengan pasti, wajar, dan patut)
Penanggung Jawab Pemrosesan Data Pribadi	
ASTRA LIFE: Nama : Yusa Miafatma (Data Protection Officer) Alamat : Pondok Indah Office Tower 3, Lt. 1, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan Telepon : (021) 30422000 Email : Yusa.Miafatma@astralife.co.id	RUMAH SAKIT : Nama : [*] Alamat : Telepon : Email :
Narahubung yang Ditunjuk Bersama	
n/a	

Commented [RRAFN2]: Agar dilengkapi dari sisi RUMAH SAKIT

Untuk selanjutnya, Para Pihak sepakat untuk tunduk terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi dan memenuhi kewajiban – kewajiban sebagai berikut sesuai dengan peran atau kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing Pihak:

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
Pengendali Data Pribadi	Memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.		☒
	Mendapatkan persetujuan yang sah secara eksplisit dalam bentuk tertulis atau terekam secara elektronik ataupun nonelektronik dari Subjek Data Pribadi untuk tujuan tertentu.		☒
	Melakukan pemberitahuan kepada Subjek Data mengenai informasi sebagai berikut:		☒
	1. Legalitas dari pemrosesan Data Pribadi; 2. Tujuan pemrosesan Data Pribadi; 3. Jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses; 4. Jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi; 5. Rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan; 6. Jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan 7. Hak Subjek Data Pribadi.		

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
	Menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi.		☒
	Melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.		☒
	Melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.		☒
	Melakukan verifikasi untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi.		☒
	Memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.		☒
	Melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.		☒
	Menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal: a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain; b. berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau c. bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.		☒
	Melakukan penilaian dampak perlindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi.		☒
	Menyusun dan menerapkan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		☒

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
	Menentukan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.		☒
	Menjaga kerahasiaan Data Pribadi.		☒
	Melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.		☒
	Melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.		☒
	Mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.		☒
	Melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud di atas <u>dikecualikan</u> dalam hal: a. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi; b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.		☒
	Memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.		☒

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
	Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi dalam hal: - telah mencapai masa retensi; - tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau - terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.		☒
	Menghapus Data Pribadi dalam hal: Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi; - Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi; - terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau - Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.		☒
	Memusnahkan Data Pribadi dalam hal: telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip; - terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; - tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau - Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.		☒
	Memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.		☒
	Bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan Data Pribadi.		☒

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
	Menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi sebelum melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum terjadi.		☒
	Memberitahukan Prosesor Data Pribadi dalam hal terjadi perubahan kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi.		☒
	Melaksanakan perintah lembaga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang.		☒
	Menunjuk Data Protection Officer.		☒

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
Prosesor Data Pribadi	Melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi.		☒
	Melakukan verifikasi untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi.		☒
	Melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.		☒
	Menyusun dan menerapkan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		☒
	Menjaga kerahasiaan Data Pribadi.		☒
	Melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Prosesor Data Pribadi.		☒
	Melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.		☒

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
	Mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.		☒
	Memberitahukan Pengendali Data Pribadi dalam hal terjadi perubahan kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi.		☒
	Menerapkan standar perlindungan Data Pribadi yang sama dengan standar yang diterapkan oleh Pengendali Data Pribadi.		☒
	Melakukan prosedur Prosesor Data Pribadi mengenai penanganan dalam hal terjadi insiden keamanan.		☒
	Melakukan pengembalian atau penghapusan Data Pribadi dalam hal berakhirnya perintah pemrosesan.		☒
	Melaksanakan perintah lembaga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang.		☒
	Menunjuk Data Protection Officer.		☒

A. DEFINISI	
Data Pribadi	Data mengenai seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara individu atau gabungan dengan informasi lain baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.
Pengendali Data Pribadi	Setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan Data Pribadi.
Prosesor Data Pribadi	Setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
Pengendali Data Pribadi Bersama (“Joint Controllers”)	Setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
Jangka Waktu Pemrosesan	Pemrosesan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pemrosesan, dan tidak meliputi masa pengarsipan.

Masa Retensi	Meliputi (i) masa retensi aktif yang merupakan periode pemrosesan untuk mencapai tujuan pemrosesan yang ditentukan dan (ii) masa retensi arsip yang merupakan periode penyimpanan data pribadi setelah mencapai tujuan pemrosesan data pribadi tetapi data pribadi tersebut disimpan hanya untuk tujuan pengarsipan baik karena dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan bisnis.
Narahubung	Pihak yang ditunjuk bersama yang dapat merespon pertanyaan atau komentar Subjek Data Pribadi terkait pemrosesan Data Pribadinya.
B. KETENTUAN PARA PIHAK	
Ketentuan Umum	1. Para Pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan perlindungan Data Pribadi dalam rangka kegiatan pemrosesan Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berikut penerapan kewajiban Para Pihak yang diatur dalam Formulir Asesmen dan hak-hak Subjek Data Pribadi. 2. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kebenaran pengisian Formulir Asesmen. Kesalahan salah satu Pihak dalam melakukan pengisian Formulir Asesmen merupakan tanggung jawab penuh dari Pihak tersebut. 3. Jangka waktu Formulir Asesmen ini mengikuti jangka waktu Perjanjian. 4. Para Pihak wajib untuk memiliki penanggung jawab yang merupakan perwakilan yang sah atas pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Formulir Asesmen. 5. Kegagalan salah satu Pihak, baik secara sendiri maupun oleh Pihak Yang Ditunjuk dalam memenuhi kewajibannya dan/atau hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Formulir Asesmen, merupakan tanggung jawab dari Pihak tersebut dan dengan demikian Pihak tersebut wajib segera memberitahukan dan melepaskan Pihak lainnya dari segala gugatan/tuntutan/tanggung jawab hukum atas kegagalan perlindungan Data Pribadi tersebut. 6. Insiden keamanan mencakup, tetapi tidak terbatas pada: (i) kegagalan untuk melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas dan ketersediaan Data Pribadi; (ii) pelanggaran keamanan yang disengaja atau tidak disengaja yang mengarah pada penghancuran, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses tidak sah ke Data Pribadi yang dikirimkan, disimpan, atau diproses. 7. Apabila pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, salah satu Pihak belum memenuhi kewajiban(-kewajiban)nya sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Asesmen, maka Pihak tersebut wajib melakukan asesmen ulang sehingga Para Pihak telah mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi pada saat tanggal efektif pemenuhannya. Hasil asesmen ulang tersebut wajib ditandatangani oleh Para Pihak. Dalam hal salah satu Pihak gagal untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 Perjanjian. 8. Penyelesaian perselisihan terkait dengan pelaksanaan Formulir Asesmen ini dilakukan dengan merujuk pada Pasal 10 pada Perjanjian dan setiap perselisihan dapat dilaporkan kepada Otoritas Pelindungan Data Pribadi. 9. Apabila terdapat perubahan terhadap peran masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam Formulir Asesmen, baik diakibatkan karena adanya perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi dan/atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, maka

	Para Pihak wajib melakukan asesmen ulang dan menandatangani Formulir Asesmen. 10. Segala sesuatu yang tidak cukup diatur dalam Formulir Asesmen ini akan dibuat dalam suatu amandemen dan wajib ditandatangani oleh Para Pihak. 11. Formulir Asesmen ini dan perubahannya (apabila ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
Pengendali Data Pribadi	1. Bahwa Pengendali Data Pribadi wajib untuk memiliki dasar dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi terhadap Subjek Data Pribadi sebagaimana diatur dalam seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi. 2. Dalam hal salah Pengendali Data Pribadi menggunakan dan/atau menunjuk pihak ketiga dalam rangka pemrosesan Data Pribadi Subjek Data Pribadi ("Prosesor Data Pribadi"), maka Pihak tersebut wajib: (i) memberitahukan kepada Pihak lainnya; (ii) melakukan pengawasan terhadap Prosesor Data Pribadi tersebut; (iii) bertanggung jawab atas pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi Subjek Data Pribadi; dan (iv) melepaskan Pihak lainnya dari segala gugatan/tuntutan/tanggung jawab hukum atas kegagalan perlindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pihak yang menggunakan jasa Prosesor Data Pribadi maupun Prosesor Data Pribadi itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 3. Para Pihak selaku Pengendali Data Pribadi wajib memiliki hak untuk memberikan instruksi kepada Prosesor Data Pribadi terkait pemrosesan Data Pribadi sehubungan dengan tujuan pemrosesan yang telah ditentukan oleh Pengendali Data Pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instruksi ini harus disampaikan secara tertulis oleh Pengendali Data Pribadi kepada Prosesor Data Pribadi. 4. Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib melaksanakan dan mempertahankan tindakan atau langkah administratif, teknis dan organisasi yang sesuai dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi untuk menjaga keamanan Data Pribadi dan mencegah penghapusan tidak sah atau tidak disengaja, perubahan tidak sah, menyalin, mengakses atau menggunakan, pemalsuan, pencurian, kehilangan atau kesalahan teknis sehubungan dengan Data Pribadi. 5. Sehubungan dengan kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi terkait pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi memiliki kewajiban untuk menginformasikan Prosesor Data Pribadi mengenai permohonan

	pembaruan dan/atau perbaikan tersebut dan memiliki kewajiban untuk memastikan pembaruan dan/atau perbaikan kesalahan telah dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi. 6. Sehubungan dengan hak Pengendali Data Pribadi untuk melakukan audit, pengawasan, dan inspeksi: (i) Pengendali Data Pribadi atau pihak yang ditunjuk Pengendali Data pribadi memiliki hak untuk melakukan audit, pemantauan, dan inspeksi terhadap Prosesor Data Pribadi dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan Data Pribadi; (ii) Pengendali Data Pribadi atau pihak yang ditunjuk Pengendali Data Pribadi berhak memantau pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi dan pemantauan ini dapat dilakukan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu; (iii) Pelaksanaan audit dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dan harus diberitahukan kepada Prosesor Data Pribadi setidaknya 5 (lima) Hari Kerja sebelum audit dilaksanakan, kecuali dalam keadaan darurat atau terjadi insiden kegagalan perlindungan Data Pribadi yang memerlukan tindakan segera. 7. Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dan menerapkan kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan setiap aktivitas pemrosesan Data Pribadi, melindungi setiap kegiatan pemrosesan Data Pribadi dalam rangka menjaga keamanan Data Pribadi tersebut dan menginformasikan Prosesor Data Pribadi secara tertulis dalam hal terjadi perubahan terhadap kebijakan yang dapat memengaruhi pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi yang melakukan pemrosesan Data Pribadi dan pihak yang mengubah harus memberikan pemberitahuan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan kebijakan mulai berlaku. Pemberitahuan harus mencakup detail perubahan kebijakan, alasan perubahan, dan dampak yang mungkin terjadi pada pemrosesan Data Pribadi oleh pihak lainnya. 8. Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan/atau prosedur terkait pengakhiran pemrosesan Data Pribadi dalam hal: (i) masa retensi Data Pribadi telah habis; (ii) tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; dan/atau (iii) terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi. 9. Pengendali Data Pribadi dalam memberikan instruksi penghentian, pengembalian atau penghapusan, harus memberikan konfirmasi tertulis kepada Prosesor Data Pribadi bahwa penghentian, pengembalian atau penghapusan Data Pribadi telah selesai dilakukan dan harus disertai dengan bukti yang menunjukkan bahwa Data Pribadi telah dikembalikan atau dihapus sesuai dengan ketentuan perjanjian. 10. Apabila dasar pemrosesan Data Pribadi adalah Persetujuan, Pengendali Data Pribadi wajib memberikan bukti persetujuan pemrosesan Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak permintaan tertulis diterima oleh Pengendali Data Pribadi dari Prosesor Data Pribadi.
Prosesor Data Pribadi	1. Sejauh Prosesor Data Pribadi mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menggunakan Data Pribadi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Prosesor Data Pribadi akan: (i) mengolah Data Pribadi tersebut hanya sesuai dengan instruksi Pengendali Data Pribadi; (ii) melaksanakan pengukuran teknis dan organisasi yang patut untuk melindungi Data Pribadi tersebut dari pengolahan yang tidak sah

	atau tidak sesuai hukum dan dari kejadian kehilangan, kehancuran, kerusakan, perubahan atau pengungkapan; (iii) memastikan keandalan setiap personilnya terhadap akses ke Data Pribadi dan personil tersebut mempunyai kewajiban yang mengikat untuk melindungi kerahasiaan Data Pribadi tersebut; (iv) memberitahukan dengan segera kepada Pengendali Data Pribadi dan penanggung jawab dari Pengendali Data Pribadi sebagaimana tercantum pada suatu ketentuan khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian (atau sebagaimana diberitahukan kemudian oleh Prosesor Data Pribadi dengan suatu pemberitahuan tertulis), atas setiap insiden data yang dicurigai, berpotensi atau aktual, termasuk setiap kejadian yang dicurigai, berpotensi atau aktual, penghancuran yang tidak sesuai hukum atau tidak sah, pengungkapan, kehilangan, perubahan atau akses sehubungan dengan Data Pribadi; (v) memberikan Pengendali Data Pribadi bantuan yang wajar yang diminta oleh Pengendali Data Pribadi untuk keperluan pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data yang melaksanakan haknya berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi. Prosesor Data Pribadi akan melaksanakan langkah-langkah teknis dan organisasi untuk membuat Pengendali Data Pribadi memenuhi kewajibannya tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan, Pengendali Data Pribadi memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan setiap permintaan atau pengaduan dari Subjek Data sehubungan dengan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi; (vi) tidak mensubkontrakkan setiap pengolahan Data Pribadi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari perwakilan sah dari Pengendali Data Pribadi; (vii) Prosesor Data Pribadi wajib untuk bekerja sama dengan memberikan akses yang wajar kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau auditor yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi serta menyediakan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi yang diperlukan Pengendali Data Pribadi untuk keperluan audit, pemantauan, dan inspeksi; (viii) Prosesor Data Pribadi wajib memiliki dan menerapkan kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi dan wajib menginformasikan Pengendali Data Pribadi secara tertulis dalam hal terjadi perubahan terhadap kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi yang dapat mempengaruhi pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi. Prosesor Data Pribadi harus memberikan pemberitahuan kepada Pengendali Data Pribadi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan kebijakan mulai berlaku. Pemberitahuan harus mencakup detail perubahan kebijakan, alasan perubahan, dan dampak yang mungkin terjadi pada pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi; (ix) Prosesor Data Pribadi menyatakan dan menjamin bahwa akan menerapkan standar perlindungan Data Pribadi yang tertulis dan mengikat dengan tingkat perlindungan yang setara dengan standar yang diterapkan oleh Pengendali Data Pribadi. Prosesor Data Pribadi wajib menyatakan bahwa setiap tindakan pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan standar perlindungan Data Pribadi yang berlaku dan telah disepakati dalam perjanjian;
--	---

	(x) membatasi dan mencegah akses yang tidak sah ke sistem dan aplikasi Prosesor Data Pribadi; dan (xi) membantu Pengendali Data Pribadi dalam memfasilitasi pemenuhan hak Subjek Data Pribadi, terutama terkait dengan pemrosesan secara otomatis untuk pengambilan keputusan. 2. Dalam hal Prosesor Data Pribadi menggunakan dan/atau menunjuk jasa Pihak Yang Ditunjuk, maka Prosesor Data Pribadi wajib: (i) mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi. Dalam meminta persetujuan Pengendali Data Pribadi untuk pelaksanaan subkontrak, Prosesor Data Pribadi wajib untuk menyerahkan informasi terkait Pihak Yang Ditunjuk untuk peninjauan dan uji tuntas yang tepat guna menentukan Pihak Yang Ditunjuk untuk diusulkan memenuhi spesifikasi teknis persyaratan dalam Perjanjian ini; (ii) melakukan pengawasan terhadap Pihak Yang Ditunjuk tersebut; (iii) bertanggung jawab atas pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi Subjek Data Pribadi; (iv) memastikan bahwa Pihak Yang Ditunjuk memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara dengan yang disepakati dalam perjanjian ini; (v) melepaskan Pihak lainnya dari segala gugatan/tuntutan/tanggung jawab hukum atas kegagalan perlindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pihak yang menggunakan jasa Pihak Yang Ditunjuk maupun Pihak Yang Ditunjuk itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan (vi) Pelaksanaan subkontrak wajib untuk dituangkan dalam perjanjian tertulis oleh Prosesor Data Pribadi. 3. Prosesor Data Pribadi berkewajiban untuk mematuhi instruksi yang disampaikan secara tertulis oleh Pengendali Data Pribadi sehubungan dengan tujuan pemrosesan yang telah ditentukan oleh Pengendali Data Pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Dalam hal terjadi insiden keamanan: (i) Prosesor Data Pribadi wajib segera mengidentifikasi setiap insiden keamanan yang terjadi dan melaporkan insiden keamanan kepada Pengendali Data Pribadi dalam waktu 3x24 jam setelah insiden teridentifikasi. Sebagai bentuk penanganan, Prosesor Data Pribadi harus mengambil tindakan segera untuk mengatasi dan mengendalikan insiden keamanan guna meminimalkan dampak; (ii) Prosesor Data Pribadi harus bekerja sama dan mengikuti instruksi Pengendali Data Pribadi dalam melakukan investigasi mendalam terhadap insiden keamanan untuk menentukan penyebab dan dampak insiden dan menyediakan laporan investigasi kepada Pengendali Data Pribadi dalam waktu 3x24 jam setelah insiden teridentifikasi; (iii) Prosesor Data Pribadi harus mendokumentasikan setiap langkah yang diambil dalam penanganan insiden keamanan; (iv) Prosesor Data Pribadi harus menyusun laporan akhir yang mencakup detail insiden, langkah penanganan, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan;
--	---

	(v) Prosesor Data Pribadi berkoordinasi dengan Pengendali Data Pribadi dalam memberikan pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi. Prosesor Data Pribadi harus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas prosedur penanganan insiden keamanan dan membuat perbaikan yang diperlukan. 5. Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi atau pihak yang ditunjuk wajib memberikan bukti persetujuan pemrosesan dari Subjek Data Pribadi atau bukti penggunaan dasar pemrosesan Data Pribadi lainnya apabila terdapat permintaan tertulis dari Prosesor Data Pribadi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak permintaan tertulis diterima oleh Pengendali Data Pribadi atau pihak yang ditunjuk. 6. Dalam hal pemberian perintah pemrosesan dari Pengendali Data Pribadi berakhir: (i) Prosesor Data Pribadi wajib mengembalikan atau menghapus seluruh Data Pribadi yang diproses sebagaimana diinstruksikan oleh Pengendali Data Pribadi sesuai dengan tata cara yang disepakati Para Pihak; (ii) Penghapusan Data Pribadi harus dilakukan secara aman dan tidak dapat dipulihkan; dan (iii) Prosesor Data Pribadi harus memberi tahu pihak ketiga/subkontraktor yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi dalam konteks perjanjian ini dan memastikan bahwa pihak ketiga/subkontraktor yang terlibat tersebut telah mengembalikan atau menghapus seluruh Data Pribadi. Namun, Prosesor Data Pribadi wajib mengantisipasi dan melakukan penyimpanan atas Data Pribadi tersebut dengan mempertimbangkan Data Pribadi tersebut dibutuhkan Prosesor Data Pribadi pada kemudian hari.
Pengendali Data Pribadi Bersama	Seluruh ketentuan yang berlaku terhadap Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud di atas berlaku juga bagi Pengendali Data Pribadi Bersama.